Treino relâmpago · Certo ou Errado · FCC nos TRTs

TREINO

15 afirmações inéditas nos temas comuns a Analista, Oficial de Justiça e Técnico, no estilo da FCC.

Julgue cada afirmação como Certa (C) ou Errada (E). Não basta marcar: sublinhe o trecho que decide o gabarito. O enfrentamento completo, trecho a trecho, está nas páginas seguintes.

☐ **1.** O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados. (Direito Constitucional)

☐ **2.** Por causa de uma chuva forte, Bruno chegou à empresa uma hora antes do início da jornada e, por escolha própria, ficou lendo no refeitório até a hora de começar. Esse período não será computado como extraordinário, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos de variação do registro de ponto. (Direito do Trabalho)

☐ **3.** Entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição assegura assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas. (Direito do Trabalho)

☐ **4.** Um tribunal pretende vender veículos inservíveis de sua frota. Pela Lei nº 14.133/2021, a modalidade de licitação adequada é o leilão, em que vence quem oferecer o maior lance. (Direito Administrativo)

☐ **5.** Pela Lei nº 8.112/1990, a ação disciplinar prescreve em cinco anos quanto às infrações puníveis com demissão e em cento e oitenta dias quanto às puníveis com suspensão. (Lei nº 8.112/1990)

☐ **6.** Pela Súmula 16 do TST, a notificação presume-se recebida quarenta e oito horas depois de sua postagem, e a prova de que a entrega não ocorreu nesse prazo cabe a quem a expediu. (Direito Processual do Trabalho)

☐ **7.** Nos Tribunais Regionais do Trabalho, um quinto dos lugares cabe a advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e a membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, e os demais são preenchidos por promoção de juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento, alternadamente. (Direito Constitucional)

☐ **8.** Os empregados em regime de teletrabalho, qualquer que seja a forma de prestação do serviço, não estão abrangidos pelas regras de duração do trabalho da CLT. (Direito do Trabalho)

☐ **9.** Segundo a Constituição, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. (Direito Constitucional)

☐ **10.** Como medida cautelar, para que o servidor não influa na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá afastá-lo do exercício do cargo por até sessenta dias, sem prejuízo da remuneração. (Lei nº 8.112/1990)

☐ **11.** Pela CLT, a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregado, e a concessão deverá ser comunicada a ele, por escrito, com antecedência mínima de trinta dias. (Direito do Trabalho)

☐ **12.** Marina pediu ao município em que trabalhou uma certidão do tempo de serviço prestado, para esclarecer situação de interesse pessoal. Segundo a Constituição, a obtenção dessa certidão em repartição pública é assegurada independentemente do pagamento de taxas. (Direito Constitucional)

☐ **13.** Pela Lei nº 9.784/1999, salvo disposição legal em contrário, o recurso administrativo tem efeito suspensivo, e sua interposição se faz por requerimento no qual o recorrente expõe os fundamentos do pedido de reexame. (Direito Administrativo)

☐ **14.** Após a reforma de 2021, só configuram improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas na Lei nº 8.429/1992, ressalvados tipos previstos em leis especiais, e não basta a mera voluntariedade do agente para caracterizar o dolo. (Direito Administrativo)

☐ **15.** Na Justiça do Trabalho, as empresas em recuperação judicial, assim como as microempresas e as empresas de pequeno porte, têm o valor do depósito recursal reduzido pela metade. (Direito Processual do Trabalho)

Enfrentamento das afirmações 1 a 4

1. ERRADO Direito Constitucional · pegadinha: competência ou órgão

O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados.

- **Certo:** "O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros". São 27 Ministros: um quinto entre advogados e membros do MPT, e os demais entre juízes de carreira dos TRTs. (CF, art. 111-A, caput, I e II)
- **Certo:** "escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade". O limite máximo de setenta anos vem da Emenda Constitucional nº 122/2022. (CF, art. 111-A, caput, com redação da EC 122/2022)
- **Certo:** "nomeados pelo Presidente da República". A nomeação é do Presidente da República. (CF, art. 111-A, caput)
- **Errado:** "após aprovação pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados". A sabatina e a aprovação cabem ao Senado Federal. A Câmara não participa da escolha de Ministros de tribunal superior. (CF, art. 111-A, caput)

VERSÃO CORRETA

O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal.

2. CERTO Direito do Trabalho · ponto de atenção: conclusão fora do caso

Por causa de uma chuva forte, Bruno chegou à empresa uma hora antes do início da jornada e, por escolha própria, ficou lendo no refeitório até a hora de começar. Esse período não será computado como extraordinário, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos de variação do registro de ponto.

- **Certo:** "Por causa de uma chuva forte". Buscar proteção pessoal por más condições climáticas é uma das hipóteses da lei. (CLT, art. 4º, § 2º, caput)
- **Certo:** "por escolha própria, ficou lendo no refeitório". É o dado decisivo. Leitura é atividade particular, como estudo, lazer ou descanso. Se a empresa exigisse a presença, ou obrigasse a troca de uniforme no local, a solução mudaria. (CLT, art. 4º, caput e § 2º, II a IV e VIII)
- **Certo:** "Esse período não será computado como extraordinário". A lei afasta a hora extra porque esse tempo não é considerado à disposição do empregador. (CLT, art. 4º, § 2º)
- **Certo:** "ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos de variação do registro de ponto". O absoluto é da própria lei, que se refere expressamente ao limite de cinco minutos do art. 58, § 1º. (CLT, arts. 4º, § 2º, e 58, § 1º)

3. ERRADO Direito do Trabalho · pegadinha: troca de número

Entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição assegura assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas.

- **Certo:** "Entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais". O direito está no rol do art. 7º, que vale para urbanos e rurais. (CF, art. 7º, caput)
- **Certo:** "assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento". Alcança filhos e também dependentes, a partir do nascimento. (CF, art. 7º, XXV)
- **Errado:** "até seis anos de idade em creches e pré-escolas". O limite é de 5 anos, conforme a redação dada pela Emenda Constitucional nº 53/2006. (CF, art. 7º, XXV)

VERSÃO CORRETA

Entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição assegura assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas.

4. CERTO Direito Administrativo · ponto de atenção: instituto vizinho

Um tribunal pretende vender veículos inservíveis de sua frota. Pela Lei nº 14.133/2021, a modalidade de licitação adequada é o leilão, em que vence quem oferecer o maior lance.

- **Certo:** "Um tribunal pretende vender veículos inservíveis de sua frota". É o dado decisivo do caso: alienação de bens móveis inservíveis. (Lei 14.133/2021, art. 76, II)
- **Certo:** "a modalidade de licitação adequada é o leilão". Para bens móveis, a alienação depende de licitação na modalidade leilão. A banca costuma trocar pela concorrência ou pelo concurso, que servem a outros fins. (Lei 14.133/2021, arts. 6º, XL, e 76, II)
- **Certo:** "em que vence quem oferecer o maior lance". É o critério que a própria definição legal do leilão traz. (Lei 14.133/2021, art. 6º, XL)

5. ERRADO Lei nº 8.112/1990 · pegadinha: troca de prazo

Pela Lei nº 8.112/1990, a ação disciplinar prescreve em cinco anos quanto às infrações puníveis com demissão e em cento e oitenta dias quanto às puníveis com suspensão.

- **Certo:** "a ação disciplinar prescreve em cinco anos quanto às infrações puníveis com demissão". Cinco anos valem para demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. (Lei 8.112/1990, art. 142, I)
- **Errado:** "em cento e oitenta dias quanto às puníveis com suspensão". A suspensão prescreve em 2 anos. O prazo de 180 dias é o da advertência, a pena mais leve. (Lei 8.112/1990, art. 142, II e III)

VERSÃO CORRETA
Pela Lei nº 8.112/1990, a ação disciplinar prescreve em cinco anos quanto às infrações puníveis com demissão e em dois anos quanto às puníveis com suspensão.

6. ERRADO Direito Processual do Trabalho · pegadinha: súmula ou tese distorcida

Pela Súmula 16 do TST, a notificação presume-se recebida quarenta e oito horas depois de sua postagem, e a prova de que a entrega não ocorreu nesse prazo cabe a quem a expediu.

- **Certo:** "a notificação presume-se recebida quarenta e oito horas depois de sua postagem". É a primeira parte da súmula: presunção de recebimento em 48 horas. (Súmula 16 do TST)
- **Errado:** "a prova de que a entrega não ocorreu nesse prazo cabe a quem a expediu". A súmula põe o ônus no destinatário. Quem alega que não recebeu, ou que recebeu depois das 48 horas, é quem tem de provar. (Súmula 16 do TST)

VERSÃO CORRETA
Pela Súmula 16 do TST, a notificação presume-se recebida quarenta e oito horas depois de sua postagem, e a prova de que a entrega não ocorreu nesse prazo cabe ao destinatário.

7. CERTO Direito Constitucional · ponto de atenção: troca de número

Nos Tribunais Regionais do Trabalho, um quinto dos lugares cabe a advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e a membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, e os demais são preenchidos por promoção de juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento, alternadamente.

- **Certo:** "um quinto dos lugares cabe a advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional". A fração é um quinto e o tempo exigido do advogado é de mais de dez anos. A banca costuma trocar esses números. (CF, art. 115, I)
- **Certo:** "a membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício". No TRT, o quinto vem do Ministério Público do Trabalho, com o mesmo tempo mínimo de dez anos. A indicação segue o art. 94: lista sêxtupla da classe e lista tríplice do tribunal. (CF, arts. 94 e 115, I)
- **Certo:** "os demais são preenchidos por promoção de juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento, alternadamente". As outras vagas são da magistratura de carreira, alternando antiguidade e merecimento. (CF, art. 115, II)

8. ERRADO Direito do Trabalho · pegadinha: generalização indevida

Os empregados em regime de teletrabalho, qualquer que seja a forma de prestação do serviço, não estão abrangidos pelas regras de duração do trabalho da CLT.

- **Certo:** "Os empregados em regime de teletrabalho". O teletrabalho está no art. 62 entre as exceções ao controle de jornada, mas com um recorte. (CLT, art. 62, III)
- **Errado:** "qualquer que seja a forma de prestação do serviço". Desde a Lei 14.442/2022, o teletrabalho pode ser por jornada ou por produção ou tarefa. A exclusão vale só para produção ou tarefa. (CLT, arts. 62, III, e 75-B, §§ 2º e 3º)
- **Certo:** "não estão abrangidos pelas regras de duração do trabalho da CLT". É a consequência prevista na lei, mas ela só alcança quem trabalha por produção ou tarefa. (CLT, art. 75-B, § 3º)

VERSÃO CORRETA
Os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa não estão abrangidos pelas regras de duração do trabalho da CLT.

9. ERRADO Direito Constitucional · pegadinha: restrição indevida

Segundo a Constituição, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

- **Certo:** "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis". A Constituição fala nos três: cargos, empregos e funções. (CF, art. 37, I)
- **Errado:** "somente aos brasileiros". O "somente" fecha uma porta que a Constituição abriu: os estrangeiros também têm acesso, na forma da lei. (CF, art. 37, I)
- **Certo:** "que preencham os requisitos estabelecidos em lei". Para os brasileiros, o acesso depende dos requisitos fixados em lei. (CF, art. 37, I)

VERSÃO CORRETA

Segundo a Constituição, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

10. CERTO Lei nº 8.112/1990 · ponto de atenção: troca de prazo

Como medida cautelar, para que o servidor não influa na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá afastá-lo do exercício do cargo por até sessenta dias, sem prejuízo da remuneração.

- **Certo:** "Como medida cautelar, para que o servidor não influa na apuração da irregularidade". O afastamento é cautelar e não é pena. Serve para proteger a apuração. (Lei 8.112/1990, art. 147, caput)
- **Certo:** "a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá afastá-lo do exercício do cargo". Quem decide é a autoridade que instaurou o processo, e a medida é facultativa. (Lei 8.112/1990, art. 147, caput)
- **Certo:** "por até sessenta dias". O prazo pode ser prorrogado uma vez por igual período. Depois disso, o afastamento cessa, ainda que o processo não tenha terminado. (Lei 8.112/1990, art. 147, caput e parágrafo único)
- **Certo:** "sem prejuízo da remuneração". Como não é punição, o servidor continua recebendo. (Lei 8.112/1990, art. 147, caput)

11. ERRADO Direito do Trabalho · pegadinha: troca de sujeito

Pela CLT, a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregado, e a concessão deverá ser comunicada a ele, por escrito, com antecedência mínima de trinta dias.

- **Errado:** "a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregado". A lei fala nos interesses do empregador. Os parágrafos do mesmo artigo trazem só duas garantias ao empregado: membros da mesma família na mesma empresa podem tirar férias juntos, se não houver prejuízo ao serviço, e o estudante menor de 18 anos pode fazê-las coincidir com as escolares. (CLT, art. 136, caput e §§ 1º e 2º)
- **Certo:** "a concessão deverá ser comunicada a ele, por escrito, com antecedência mínima de trinta dias". A participação das férias é por escrito, com no mínimo 30 dias de antecedência, e o empregado dá recibo. (CLT, art. 135, caput)

VERSÃO CORRETA

Pela CLT, a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador, e a concessão deverá ser comunicada ao empregado, por escrito, com antecedência mínima de trinta dias.

12. CERTO Direito Constitucional · ponto de atenção: requisito a mais ou a menos

Marina pediu ao município em que trabalhou uma certidão do tempo de serviço prestado, para esclarecer situação de interesse pessoal. Segundo a Constituição, a obtenção dessa certidão em repartição pública é assegurada independentemente do pagamento de taxas.

- **Certo:** "para esclarecer situação de interesse pessoal". É o dado decisivo: a Constituição garante a certidão para defesa de direitos e para esclarecimento de situações de interesse pessoal. (CF, art. 5º, XXXIV, b)
- **Certo:** "a obtenção dessa certidão em repartição pública é assegurada independentemente do pagamento de taxas". O absoluto é da Constituição. A banca costuma acrescentar um requisito, como a prova de pobreza, que a Constituição exige em outro inciso, para a gratuidade do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. (CF, art. 5º, XXXIV e LXXVI)

Enfrentamento das afirmações 13 a 15

13. ERRADO Direito Administrativo · pegadinha: negação invertida

Pela Lei nº 9.784/1999, salvo disposição legal em contrário, o recurso administrativo tem efeito suspensivo, e sua interposição se faz por requerimento no qual o recorrente expõe os fundamentos do pedido de reexame.

- **Certo:** "salvo disposição legal em contrário". A ressalva existe: uma lei específica pode prever efeito diferente. (Lei 9.784/1999, art. 61, caput)
- **Errado:** "o recurso administrativo tem efeito suspensivo". A lei diz o contrário: o recurso não tem efeito suspensivo. Ele só é concedido se houver justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, pela autoridade recorrida ou pela imediatamente superior, de ofício ou a pedido. Não confunda com a Lei 14.133/2021, em que recurso e pedido de reconsideração têm efeito suspensivo. (Lei 9.784/1999, art. 61, caput e parágrafo único; Lei 14.133/2021, art. 168)
- **Certo:** "sua interposição se faz por requerimento no qual o recorrente expõe os fundamentos do pedido de reexame". É a forma prevista em lei, e o recorrente pode juntar os documentos que julgar convenientes. (Lei 9.784/1999, art. 60)

VERSÃO CORRETA

Pela Lei nº 9.784/1999, salvo disposição legal em contrário, o recurso administrativo não tem efeito suspensivo, e sua interposição se faz por requerimento no qual o recorrente expõe os fundamentos do pedido de reexame.

14. CERTO Direito Administrativo · ponto de atenção: redação antiga

Após a reforma de 2021, só configuram improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas na Lei nº 8.429/1992, ressalvados tipos previstos em leis especiais, e não basta a mera voluntariedade do agente para caracterizar o dolo.

- **Certo:** "Após a reforma de 2021". A Lei 14.230/2021 reescreveu a Lei de Improbidade e acabou com a modalidade culposa. (Lei 8.429/1992, art. 1º, § 1º, incluído pela Lei 14.230/2021)
- **Certo:** "só configuram improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas na Lei nº 8.429/1992". O "só" é verdadeiro: são atos de improbidade as condutas dolosas dos arts. 9º, 10 e 11. A isca da banca é a culpa, admitida antes de 2021. (Lei 8.429/1992, art. 1º, § 1º)
- **Certo:** "ressalvados tipos previstos em leis especiais". A ressalva está no próprio parágrafo. (Lei 8.429/1992, art. 1º, § 1º)
- **Certo:** "não basta a mera voluntariedade do agente para caracterizar o dolo". Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. O simples exercício da função, sem ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade. (Lei 8.429/1992, art. 1º, §§ 2º e 3º)

15. ERRADO Direito Processual do Trabalho · pegadinha: instituto vizinho

Na Justiça do Trabalho, as empresas em recuperação judicial, assim como as microempresas e as empresas de pequeno porte, têm o valor do depósito recursal reduzido pela metade.

- **Errado:** "as empresas em recuperação judicial". Estão no rol da isenção, ao lado dos beneficiários da justiça gratuita e das entidades filantrópicas. Não pagam depósito algum. (CLT, art. 899, § 10)
- **Certo:** "assim como as microempresas e as empresas de pequeno porte, têm o valor do depósito recursal reduzido pela metade". A redução pela metade alcança entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, MEI, microempresas e empresas de pequeno porte. (CLT, art. 899, § 9º)

VERSÃO CORRETA

Na Justiça do Trabalho, as empresas em recuperação judicial são isentas do depósito recursal, enquanto as microempresas e as empresas de pequeno porte têm o seu valor reduzido pela metade.

Este treino é o presente da lista de espera do @mentoriagb. As afirmações seguem a base jurídica que a FCC cobra nos concursos de servidor dos TRTs.